

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA

EXPEDIENTE: JDC-007/2026

PARTE ACTORA: GERARDO
CORTINAS MURRA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE
CHIHUAHUA

MAGISTRADA PONENTE: ADELA
ALICIA JIMÉNEZ CARRASCO

SECRETARIADO: MARÍA ELENA
CÁRDENAS MÉNDEZ

COLABORÓ: LUISA ALEJANDRA
PORTILLO AGUIRRE.

Chihuahua, Chihuahua, a veintisiete de febrero de dos mil
veintiséis.¹

Sentencia del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, que **confirma**, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo de clave **IEE/CE04/2026**, mediante el cual se dio respuesta a la consulta presentada sobre el rubro de candidaturas no registradas en el próximo proceso electoral.

GLOSARIO	
Actor	Gerardo Cortinas Murra
Acto impugnado	El acuerdo IEE/CE04/2026 mediante el cual se da respuesta a la consulta presentada sobre el rubro de candidaturas no registradas en el próximo proceso electoral local.
Consejo Estatal	Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

¹ Las fechas que se mencionan a continuación son de dos mil veintiséis, salvo mención de diferente anualidad.

GLOSARIO	
Constitución Federal	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Local	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.
Instituto	Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
JDC	Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía.
Ley Electoral	Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
SCJN	Suprema Corte de Justicia de Nación.
Tribunal	Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.

1. ANTECEDENTES

1.1 Acto impugnado. El diecinueve de enero, el Consejo Estatal aprobó el acuerdo de clave IEE/CE04/2026 mediante el cual se dio respuesta a la consulta presentada por el actor del presente juicio con relación al rubro de candidaturas no registradas en el próximo proceso electoral local.

1.2 Notificación. El acuerdo impugnado fue notificado al actor de manera personal el veintiuno de enero.

1.3 Presentación del medio de impugnación. El veintisiete de enero, se recibió en la Oficialía de Partes de la Unidad de Correspondencia del

Instituto, escrito de medio de impugnación en contra del acuerdo descrito en el antecedente 1.1 del presente fallo.

1.4 Registro, turno del expediente y recepción. Por acuerdo de cinco de febrero, la Presidencia de este Tribunal, ordenó formar y registrar el expediente con la clave de identificación **RAP-004/2026**, así mismo en fecha seis de febrero se recibió el expediente de mérito en la ponencia de la Magistrada Adela Alicia Jiménez Carrasco.

1.5. Reencauzamiento. En fecha diez de febrero, mediante acuerdo plenario se ordenó reencauzar el medio de impugnación a JDC.

1.6. Recepción del expediente. Derivado de lo anterior, el día once de febrero, se recibió el expediente **JDC-007/2026** para la debida sustanciación y resolución del asunto.

1.7. Admisión y apertura de instrucción. Mediante acuerdo de veinte de febrero fue admitida la demanda y al no advertirse alguna causal de improcedencia, se declaró abierto el periodo de instrucción.

1.8. Circulación del proyecto y convocatoria. El veinticinco de febrero se cerró instrucción, se circuló el proyecto elaborado por la ponencia instructora y la magistratura solicitó convocar a sesión pública de Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Este Tribunal resulta **competente** para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en los artículos 36 párrafo tercero, 37 párrafo primero, de la Constitución Local; así como 303, numeral 1, inciso d), 305, numeral 3 y 370 de la Ley Electoral.

Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio interpuesto por un ciudadano en ejercicio de su propio derecho, en el que se aduce la posible afectación a sus derechos político-electorales de votar y ser votado, mediante el acuerdo identificado con la clave **IEE/CE04/2026**,

emitido por el Consejo Estatal, en el cual se dio respuesta a su consulta relacionada con el rubro de candidaturas no registradas dentro del próximo proceso electoral local.

SEGUNDO. Procedencia. Del escrito de demanda se advierte que el medio de impugnación cumple con los requisitos procesales previstos en la Ley Electoral, con motivo de lo siguiente:

2.1. Forma. La impugnación se presentó por escrito ante la autoridad responsable y, entre otros elementos, consta el nombre y firma autógrafa de la parte actora; se identifica el acto cuestionado, así como los hechos materia de la impugnación y se expresan agravios, por lo que cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 308, numeral 1), de la Ley Electoral.

2.2. Oportunidad. El medio de impugnación fue interpuesto dentro de los cuatro días contados a partir de la notificación respectiva, toda vez que el acuerdo impugnado fue notificado personalmente el veintiuno de enero y la demanda fue presentada el veintisiete de enero.²

Por lo anterior, es que se cumple con el requisito de oportunidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 307, numeral 3) de la Ley Electoral.

2.3. Legitimación y personería. Dicho requisito se encuentra satisfecho, toda vez que el medio de impugnación es promovido por un ciudadano quien acude por su propio derecho e invoca una violación a sus derechos político-electorales por parte del Consejo Estatal.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 317, numeral 1), inciso d); 366, numeral 1), inciso g) y 371, numeral 1) de la Ley Electoral.

² Considerando que los días veinticuatro y veinticinco de enero, al corresponder a días inhábiles – sábado y domingo– no son tomados en cuenta para el cómputo de los cuatro días para la presentación del medio de impugnación que nos ocupa.

2.4. Interés jurídico. El actor cuenta con interés jurídico, en virtud de que el acto impugnado consiste en la respuesta que el Instituto Estatal Electoral dio a su consulta, misma que afirma es violatoria a sus derechos político-electorales.

2.5. Definitividad. Este requisito se encuentra satisfecho al no existir instancia o medio que deba agotarse con anterioridad.

TERCERO. Informe circunstanciado. La autoridad responsable al rendir el informe circunstanciado expresó en términos generales lo siguiente:

- Señala que, el acto impugnado es de carácter informativo e interpretativo, emitido en ejercicio de su competencia para atender consultas ciudadanas, sin que implique la creación o restricción de derechos político-electorales.
- Refiere que el derecho a ser votado es de configuración legal, por lo que sólo puede ejercerse conforme a las modalidades y requisitos previstos en la legislación electoral.
- Precisa que el rubro de candidaturas no registradas, previsto en el artículo 143 de la Ley Electoral, no constituye una forma de postulación, ni otorga efectos jurídicos individualizados.
- Indica que los votos emitidos en dicho apartado:
 - Se contabilizan de manera global;
 - No se asignan a persona alguna;
 - No pueden generar el acceso a un cargo de elección popular.
- Sostiene que no existe laguna normativa, sino una decisión legislativa expresa que reconoce únicamente candidaturas partidistas e independientes.
- Señala que otorgar efectos jurídicos plenos a candidaturas no registradas vulneraría los principios de legalidad, certeza y equidad en la contienda.
- Concluye que los agravios formulados son infundados y solicita la confirmación del acuerdo impugnado.

CUARTO. Planteamiento de la controversia. El acto impugnado consiste en el acuerdo de clave **IEE/CE04/2026**³ mediante el cual el Consejo Estatal dio respuesta a la consulta presentada por Gerardo Cortinas Murra, relativa a la boleta prevista en la Ley Electoral, particularmente respecto de *si es jurídicamente posible participar bajo la figura de candidatura no registrada al cargo de diputado local, y si dicho órgano del Instituto podría aprobar un “registro” de tales candidaturas.*

Respuesta en la cual, la autoridad responsable –Consejo Estatal– argumentó, en esencia, que dicho rubro constituye *únicamente un recuadro en la boleta y una categoría de contabilización de votos asentada de manera global en el escrutinio y cómputo, por lo que no configura una modalidad de candidatura ni una vía alterna de postulación*; en consecuencia, resultaría improcedente cualquier solicitud de registro en dichos términos.

Así entonces, la problemática del caso reside en resolver si la respuesta del Consejo Estatal a la consulta planteada trasgrede los derechos político-electorales –en la dimensión activa y pasiva– del actor a la luz de los agravios expuestos en su escrito de demanda.

QUINTO. Síntesis de agravios, pretensión y causa de pedir. En este apartado se hará una síntesis de los planteamientos formulados en la demanda, a partir de su análisis integral y coherente.⁴

5.1. Síntesis de agravios.

³ Disponible para su consulta en: <https://ieechihuahua.org.mx/estrados/0/1/17521.pdf>

⁴ Resultan aplicables, por su razón esencial, las siguientes jurisprudencias de este Tribunal Electoral:

a) Clave 2/98, de rubro **AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL**;

b) Clave 4/99, de rubro **MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR**; y

c) Clave 3/2000, de rubro **AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.**

5.1.1. Vulneración al derecho político-electoral a votar y ser votado.

Afirma el actor que la autoridad responsable vulneró su derecho a votar y ser votado, pues:

- Al desconocer los efectos del voto emitido en el apartado de candidaturas no registradas, se le impide participar válidamente en la contienda electoral, a partir del respaldo ciudadano manifestado en las urnas. A su juicio, dichos votos deberían de tener consecuencias jurídicas.
- El artículo 143 de la Ley Electoral dispone que las boletas electorales son el documento oficial en el que se plasma el derecho humano a votar.
- El Consejo Estatal reconoce que la ley no le otorga atribuciones para registrar candidaturas no registradas, por lo que, cualquier persona interesada en contender por una diputación local deberá registrarse a las vías legalmente previstas en los plazos y términos aplicables, afirmación que, desde su óptica, resulta absurda, pues la emisión del voto a favor de un candidato no registrado se da en igualdad de condiciones que la de los candidatos con registro.
- Las consideraciones vertidas por el Consejo Estatal siguen la línea discursiva de la Sala Superior del TEPJF, al resolver el expediente SUP-JDC-226/2018 que, a decir del actor, erróneamente sostiene que: *el efecto de votos a favor de un candidato no registrado se reduce no sólo a permitir que la autoridad ejerza sus atribuciones relativas a la estadística electoral, sino a respetar el derecho a la libre manifestación de las ideas.*
- La emisión de un voto ciudadano a favor de un candidato no registrado no debe equipararse a una libre manifestación de ideas, pues se trata de la emisión de un voto a favor de una determinada persona, que debe computarse como voto válido e inclusive reconocérsele el triunfo electoral, con base al principio de mayoría relativa.
- El Consejo Estatal y la Sala Superior del TEPJF parten de una idea totalmente errónea al considerar que la legislación electoral

solo reconoce dos tipos de candidaturas: las candidaturas partidistas y las candidaturas independientes; pues el termino “independiente” no es el término apropiado, sino más bien, de una candidatura ciudadana, ajena por completo a los partidos políticos.

- Reducir la votación emitida a favor de los candidatos no registrados a una mera cuestión estadística, es una afirmación dogmática y conlleva a anular el derecho humano del electorado para emitir su voto a favor de la persona candidata de su preferencia.

5.1.2. Interpretación restrictiva de una laguna normativa en perjuicio de derechos fundamentales. Refiere que, el Consejo Estatal reconoció la inexistencia de regulación expresa respecto de las candidaturas no registradas y realizó una interpretación restrictiva, pues:

- En la respuesta controvertida, se afirma que la ley no autoriza a los ciudadanos chihuahuenses para contender como candidatura no registrada con reconocimiento legal, prerrogativas, representación ante órganos electorales o posibilidad de ser declarada ganadora.
- Con base en dicha omisión normativa, desde su óptica, la autoridad negó efectos jurídicos al sufragio emitido a su favor, sin realizar una interpretación orientada a maximizar los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Finalmente solicita que *en ejercicio de la plenitud jurisdiccional* este Tribunal ordene al Congreso del Estado para que legisle lo relativo a la procedencia del registro de las candidaturas no registradas en la Ley Electoral.

5.2. Pretensión y causa de pedir. Como puede advertirse de lo anterior, la pretensión y causa de pedir del actor radica en que: (i) se revoque el acuerdo impugnado y (ii) en plenitud de jurisdicción se ordene al Congreso del Estado de Chihuahua legisle lo relativo a la

procedencia del registro de las candidaturas no registradas en la Ley Electoral.

SEXTO. Metodología de estudio. Los agravios serán estudiados en conjunto, considerando que guardan como denominador común presuntas violaciones a derechos político-electorales, sin que esto afecte los intereses de quien los hace valer, pues lo trascendente es que todos sus alegatos sean analizados.⁵

Los cuales, atendiendo a la temática a la que se refieren, serán abordados como sigue:

- A. Marco normativo de las** modalidades de postulación a cargos de elección popular.
- B.** Vulneración a los derechos político-electorales de votar y ser votado.
- C.** Vulneración al principio de progresividad de los Derechos Humanos.
- D.** Naturaleza del recuadro de “candidaturas no registradas”.

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Con base en la metodología propuesta, se procede al estudio de fondo como sigue:

7.1 Modalidades de postulación a cargos de elección popular.⁶ De conformidad con el artículo 35 de la Constitución Federal, son derechos de la ciudadanía, entre otros, los siguientes:

Artículo 35. *Son derechos de la ciudadanía:*

- I. Votar en elecciones populares;*
- II. **Poder ser votada** en en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral **corresponde a los partidos políticos**, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que **soliciten su registro de manera independiente** y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;*

...

(Enfasis añadido)

⁵ Resulta aplicable en lo conducente, la **Jurisprudencia 4/2000** de esta Sala Superior, de rubro **AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN**.

⁶ El presente marco se refiere de manera exclusiva a los procesos electorales para la renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los ayuntamientos y sindicaturas.

De lo anterior, se advierte que, el derecho político-electoral en su vertiente pasiva –esto es, el derecho a ser votado– sólo puede ejercerse a través de dos vías de acceso: **(1)** a través de los partidos políticos y **(2)** por la vía independiente.

En el ámbito local, la Ley Electoral desarrolla dichas previsiones constitucionales y regula el procedimiento para el registro de candidaturas a cargos de elección popular.

Al respecto, el artículo 108 de la Ley Electoral, establece lo siguiente;

Artículo 108.

*1) Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, **el partido político o coalición postulante y las candidatas o candidatos independientes**, deberán presentar y obtener el registro de su plataforma electoral que sostendrán a lo largo de las campañas políticas.*

...

(Enfasis añadido)

Así mismo, el artículo 109 de la ley antes mencionada, establece los plazos para la presentación de registro de candidaturas, tal como se muestra:

Artículo 109.

1) Los plazos para presentar la solicitud de registro de candidaturas durante el año de la elección serán los siguientes:

- a) Del 12 al 22 del mes de marzo, tratándose de las personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Gubernatura;*
- b) Dentro de un plazo del 12 al 22 del mes de abril, tratándose de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, integrantes de los ayuntamientos y sindicaturas.*

A su vez, el artículo 196 de la misma legislación, establece como derecho de las ciudadanas y ciudadanos, el poder solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, sujetándose a los requisitos, condiciones y términos que se establecen a nivel constitucional y legal.

Así entonces, los cargos de elección popular a los que pueden postularse las ciudadanas y ciudadanos por la vía de candidaturas independientes, de conformidad con el artículo 197 de la Ley Electoral, son los siguientes:

- a) Gobernadora o Gobernador del Estado.
- b) Diputada o diputado del Congreso del Estado, electo por el principio de mayoría relativa.
- c) Integrantes del Ayuntamiento, postulados por planilla.
- d) Síndicas o síndicos.

En relación con lo anterior la Ley Electoral, establece el proceso de selección de candidaturas independientes,⁷ puntualizando y describiendo las etapas respectivas, así como, los derechos y obligaciones de la ciudadanía que decida postularse a un cargo de elección popular por dicha vía.

Así mismo, artículo 216 de dicha ley, refiere que el Consejo Estatal es el órgano competente para el registro de candidaturas independientes, en los términos siguientes:

Artículo 216.

El Consejo Estatal del Instituto, será el órgano competente para el registro de las candidaturas independientes. Los plazos para el registro de estas candidaturas serán los mismos que se señalan en la presente Ley para la elección de gobernadora o gobernador, de diputadas o diputados y ayuntamientos.

El Instituto dará amplia difusión a la apertura del registro de las candidaturas independientes y a los plazos a que se refiere el presente artículo.

Con base en lo anterior, se puede concluir que, la legislación mexicana —federal y local—, coinciden en establecer que, **el acceso a los cargos de elección popular⁸ se materializa exclusivamente a través de la postulación por un partido político o mediante candidatura**

⁷ Título Segundo, denominado: **DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATAS O CANDIDATOS INDEPENDIENTES.**

⁸ Relacionados con la renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los ayuntamientos y sindicaturas.

independiente, bajo las reglas, condiciones y procedimientos que expresamente establece la legislación electoral aplicable.

7.2 Vulneración al derecho político-electoral de votar y ser votado, bajo la modalidad de candidato no registrado. Al respecto, es importante destacar que, si bien es cierto el actor alega una violación al derecho de votar y ser votado, **sus argumentos se estudiarán a la luz del principio de legalidad**, para analizar si la respuesta a la consulta planteada se encuentra debidamente fundada y motivada.

Lo anterior, toda vez que, la materia de la consulta no se refiere a un acto de aplicación determinado que actualmente tenga incidencia en los derechos político-electorales del actor; es decir, no se puede calificar su validez de manera previa a su aplicación concreta.⁹

La parte actora sostiene que, el Consejo Estatal genera una vulneración a su derecho político-electoral a votar y ser votado, toda vez que, la existencia de un espacio en la boleta electoral destinado a candidaturas no registradas implica el reconocimiento de una modalidad de candidatura con efectos jurídicos plenos.

Agrega que, al desconocerse los efectos del voto emitido en el apartado de candidaturas no registradas, se le impide participar válidamente en la contienda electoral, a partir del respaldo ciudadano manifestado en las urnas, pues a su juicio, dichos votos deberían de tener consecuencias jurídicas.

Manifiesta que, la emisión de un voto ciudadano a favor de un candidato no registrado no debe equipararse a una libre manifestación de ideas, pues se trata de la emisión de un voto a favor de una determinada persona, que debe computarse como voto válido e inclusive reconocérsele el triunfo electoral, con base al principio de mayoría relativa.

⁹ Se puntualiza dicho enfoque, en concordancia con el criterio de Sala Superior al resolver los autos del expediente de clave SUP-JDC-23/2026. Véase párrafo número 28.

Finalmente, afirma que, reducir la votación emitida a favor de los candidatos no registrados a una mera cuestión estadística, es una afirmación dogmática y conlleva a anular el derecho humano del electorado para emitir su voto a favor de la persona candidata de su preferencia.

Este Tribunal estima que los agravios resultan, por una parte, **inoperantes**, y por otra, **infundados**.

Se estiman **inoperantes**, toda vez que, no combaten frontalmente la totalidad de las premisas que sirvieron de base al Consejo Estatal para dar respuesta a la consulta de origen.

Con el fin de dar claridad al presente estudio, conviene asentar la fundamentación y motivación empleada en el acuerdo impugnado:

El Consejo Estatal sostuvo en esencia que, de lo establecido en el artículo 35 de la Constitución Federal, se deduce que no existe un derecho a la inscripción como candidato no registrado en la boleta electoral, ya que dicho precepto dispone **únicamente dos vías de acceso: la primera, a través de los partidos políticos y la segunda, por la vía independiente**.

Bajo esa premisa, argumentó que únicamente pueden ser inscritos en la boleta, aquellas personas que, en términos legales, cumplan con los requisitos para ser registradas (i) como candidaturas partidistas o (ii) candidaturas independientes.

Lo anterior, para concluir que, solo quienes adquirieron la calidad de candidaturas registradas tienen derecho a que los votos válidos emitidos a su favor sean computados, a efecto de que, quien obtenga la mayoría de estos pueda acceder al cargo para el cual fue postulado, esto, debido a que en la legislación electoral mexicana **no existe algún derecho que reconozca algún beneficio a favor de la persona cuyo nombre aparezca en alguna boleta extraída de la urna, en el**

apartado destinado a candidatos no registrados ni una consecuencia jurídica respecto de la persona respectiva.

Finalmente, agregó que, el efecto de tales sufragios se reduce no sólo a permitir que la autoridad ejerza sus atribuciones relativas a la estadística electoral, sino a respetar el derecho a la libre manifestación de las ideas, establecido en el artículo 6° constitucional.

Como se advierte, la respuesta de la autoridad responsable radica centralmente en tres premisas:

1. Que el artículo 35 de la Constitución Federal dispone la posibilidad de votar y ser votado exclusivamente a través de dos vías: la primera, a través de los partidos políticos y la segunda, por la vía independiente.
2. Que en la legislación mexicana no existe el reconocimiento algún derecho o beneficio a favor de la persona cuyo nombre aparezca en alguna boleta extraída de la urna, en el apartado destinado a candidatos no registrados, ni una consecuencia jurídica respecto de la persona respectiva; y
3. Que el efecto de tales sufragios se reduce a permitir que la autoridad ejerza sus atribuciones relativas a la estadística electoral, y a respetar el derecho a la libre manifestación de las ideas.

Ahora bien, de los agravios en estudio no se advierten argumentos dirigidos a derrotar las premisas asentadas en los numerales 1 y 2 precedentes, es decir, dirigidos a demostrar que es inexacto que el artículo 35 de la Constitución Federal solo establezca la posibilidad de votar y ser votado a través de dos vías y que sea incorrecto que la legislación mexicana no prevea un derecho o beneficio para aquellas personas cuyo nombre aparezca en el recuadro de “candidatos no registrados” de las boletas.

Por el contrario, el actor centra su queja en que, al desconocerse los efectos del voto a los candidatos no registrados se les impide participar

en la contienda electoral, así como que, la emisión del voto a favor de una candidatura no registrada no debe equipararse a una libre manifestación de las ideas, como tampoco debe reducirse a una mera cuestión estadística; esto es, dirige su queja solo a una de las premisas utilizadas por la responsable (*premisa 3*), pero sin controvertir el entendimiento que el Consejo Estatal confirió sobre lo dispuesto en el artículo 35 constitucional, así como la ausencia de un reconocimiento en la legislación mexicana.

Luego, más allá de que el voto otorgado a candidaturas no registradas sea o no una representación de la libertad de expresión, o un elemento utilizado para la estadística, o exista o no una laguna sobre dicha figura, lo cierto es que, no se combate la premisa respecto a que el artículo 35 de la Constitución Federal establece solo la posibilidad de votar y ser votado a partir de dos vías: candidaturas partidistas y candidaturas independientes.

Por ello, se insiste, el actor debió presentar argumentos para demostrar que en el artículo 35 constitucional o en la legislación mexicana, contrario a lo dicho por el Instituto, efectivamente existe alguna disposición que permite la participación y el acceso a los cargos públicos de candidaturas no registradas; es decir, exponer argumentos que demuestren que la respuesta otorgada por la autoridad responsable estaba indebidamente fundada y motivada, lo que nos sucedió así.

De esta manera, lo inoperante de los agravios radica en que las premisas de la resolución que no fueron combatidas permanecen intocadas rigiendo el sentido del fallo.

Por otra parte, y en aras de una mayor exhaustividad, se considera que los argumentos del actor resultan **infundados**, toda vez que:

Como lo sostiene la responsable, la respuesta a la consulta no implica que se le haya negado al promovente su derecho a ser votado –al no existir un acto concreto de aplicación–, sino lo único que se precisó es que el ejercicio de ese derecho debe realizarse conforme a las reglas

previstas en la Constitución General y en la Ley Electoral; particularmente en lo relativo al cumplimiento de los requisitos y procedimientos de registro.

En ese sentido, la inclusión de un espacio para candidaturas no registradas en la boleta responde a una previsión legal y no significa que exista una vía alterna para acceder al cargo sin cumplir con los requisitos establecidos.

Por tanto, dicha circunstancia no afecta de manera directa el derecho del actor a participar como candidato, siempre que atienda las condiciones legales aplicables, tal como acontece en el presente asunto.

Por tanto, es inexacto que la responsable haya reconocido la existencia de alguna laguna normativa, puesto que, expuso el fundamento constitucional que dispone la forma en la que la legislación mexicana establece las vías reconocidas para votar y ser votado; respuesta que se ocupa de la materia de la consulta:

3. MATERIA DE LA CONSULTA

3.1. Planteamiento del consultante

Del escrito presentado, se advierte que el consultante hace referencia a diversas disposiciones de la Ley Electoral y la Ley General relacionadas con el espacio en la boleta electoral para candidaturas no registradas, además de la Tesis **XXV/2018** de la Sala Superior de rubro: **BOLETA ELECTORAL. INEXISTENCIA DE UN DERECHO A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE EN EL RECUADRO DE “CANDIDATOS NO REGISTRADOS”**; esto con el objetivo de plantear las preguntas siguientes:

a) *¿EN LOS PRÓXIMOS COMICIOS LOCALES, ES PERMISIBLE QUE LOS CIUDADANOS CHIHUAHUENSES PARTICIPEN EN LA CONTIENDA ELECTORAL COMO CANDIDATOS NO REGISTRADOS AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL?*

b) *¿ESTE CONSEJO ESTATAL APROBARÍA EL REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS NO REGISTRADAS?*

Aunado a ello, al resolver el expediente **SUP-JDC-226/2018**,¹⁰ la Sala Superior determinó que el recuadro destinado a candidaturas no

¹⁰ Disponible para su consulta en:

<https://www.te.gob.mx/blog/delamata/media/pdf/2b25a5781388379.pdf>

registradas en la boleta electoral **no constituye una vía alternativa de postulación**, sino únicamente un mecanismo que permite al electorado manifestar una preferencia política, sin que ello genere consecuencias jurídicas en favor de persona alguna.

Por lo anteriormente referido, existe reiteración de criterio al respecto por la autoridad en mención al precisar que no existe un derecho constitucional a ser inscrito como candidato no registrado, ni a que dicha figura produzca efectos jurídicos plenos.

Ahora bien, en cuanto al contenido del artículo 143 de la Ley Electoral, se tiene que dicha disposición establece lo siguiente:

Artículo 143

...

6) Las boletas tendrán espacio para candidatas o candidatos no registrados.

De lo anterior, se tiene que, a pesar de que exista un artículo o disposición expresa que contemple la inclusión de un recuadro específico para candidaturas no registradas, dicha circunstancia no implica el reconocimiento de una candidatura, ni la posibilidad de acceder al cargo público mediante dicha vía, por lo que no se advierte vulneración alguna al derecho político-electoral a ser votado.

Este criterio ha sido sostenido de manera consistente por la Sala Superior desde el precedente **SUP-JDC-037/2001 (caso Michoacán)**,¹¹ en el cual se estableció que el ejercicio del sufragio pasivo requiere una regulación legislativa previa, sin que la ausencia de registro pueda ser suplida por la sola voluntad individual del ciudadano.

Así mismo, la doctrina especializada ha precisado que la inclusión del recuadro de “candidaturas no registradas” en la boleta electoral no crea una modalidad autónoma de candidatura, sino que constituye un

¹¹ Consultable en: <https://www.te.gob.mx/candidaturas-independientes/sites/default/files/SUP-JDC-037-2001.pdf>

mecanismo para canalizar una manifestación política del electorado, carente de efectos jurídicos plenos.

En ese sentido, Miguel Carbonell señala que el derecho a ser votado es un derecho de base constitucional, pero de configuración legal, por lo que su ejercicio efectivo depende de los cauces normativos previstos por el legislador.

En consecuencia, el hecho de que la legislación electoral contemple un espacio para candidaturas no registradas **no implica el reconocimiento de un derecho a acceder al cargo por esa vía**, ni obliga a la autoridad electoral a conferir efectos jurídicos a los votos emitidos en ese apartado. Por las consideraciones planteadas, resulta **infundado** el motivo de agravio planteado por el actor, al encontrarse debidamente fundada y motivada la respuesta que hoy impugna.

7.3. Vulneración al principio de progresividad de los Derechos Humanos. La parte actora sostiene que, ante la inexistencia de regulación expresa sobre los efectos jurídicos de las candidaturas no registradas, la autoridad debió realizar una interpretación que maximizara el derecho a ser votado.

Al respecto, este Tribunal considera que dicho agravio es **infundado**.

Como se vio en apartados previos, en la respuesta a la consulta planteada, la responsable alude que, aunque no hay norma que regule expresamente los efectos jurídicos de las candidaturas no registradas, esto no significa que se pueda crear una vía alterna de postulación.

Así la autoridad responsable siguió el criterio de la Sala Superior, que ha sostenido que *no existe un derecho a inscribirse en el recuadro de candidaturas no registradas ni a que esos votos surtan efectos jurídicos para acceder a un cargo*.

Como lo sostiene la autoridad responsable, contrario a lo planteado por el actor, en la consulta no se afirmó que existiera un vacío en la ley ni dejó de aplicar un criterio protector de derechos.

Particularmente, lo que señaló fue que el propio diseño constitucional y legal del sistema electoral mexicano no contempla a las candidaturas no registradas como una vía jurídicamente válida para acceder a los cargos de elección popular.

En ese sentido, no había un vacío que colmar mediante interpretación, sino una regla expresa que delimita las formas de participación política.

Dicho lo anterior, –como se ha sostenido durante toda la parte considerativa de la presente determinación– de conformidad con el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, establece que el derecho a ser votado se ejerce exclusivamente a través de dos vías: (1) por conducto de los partidos políticos y (2) mediante una candidatura independiente.

Conforme ello, se advierte que se trata de un diseño constitucional cerrado en cuanto a las formas de acceso al cargo público, cuya configuración corresponde al legislador.

En el ámbito local, la Ley Electoral desarrolla ese mandato constitucional y regula de manera expresa el derecho de registro de candidaturas; como se describió brevemente en el apartado **7.1** de la presente determinación.

De dicha regulación se obtienen las conclusiones siguientes:

- Los partidos políticos tienen la facultad de postular candidaturas dentro de los plazos y requisitos legalmente previstos; y
- Las candidaturas independientes deben cumplir un procedimiento específico que incluye manifestación de intención, obtención de respaldo ciudadano, verificación de requisitos de elegibilidad, fiscalización y registro formal ante la autoridad electoral.

De ello, se observa que el registro no constituye una formalidad accesoria, sino una etapa estructural del proceso electoral, indispensable para garantizar:

- Certeza respecto de quiénes participan en la contienda;
- La fiscalización de recursos;
- El control de topes de gastos;
- La equidad en la competencia; y
- La transparencia frente al electorado.

Por tanto, el requisito indispensable para ejercer el derecho a ser votado es obtener el registro de una candidatura conforme a la normativa aplicable; dicho de otra manera, sin registro, no existe jurídicamente candidatura.

Mismo criterio sostuvo la Sala Regional Guadalajara, al resolver los autos del expediente de clave SG-JDC-864/2021,¹² donde se argumentó que los votos emitidos a favor de una persona no registrada no pueden traducirse en el reconocimiento de un triunfo electoral ni generar el derecho a ocupar el cargo, precisamente porque no se cumplió con la fase indispensable de registro conforme a la normativa electoral aplicable. En dicho precedente se enfatizó que:

- El principio *pro persona* no autoriza a desconocer las reglas estructurales del sistema electoral;
- El registro previo es condición *sine qua non* para que una candidatura pueda producir efectos jurídicos; y
- La interpretación progresiva no puede convertirse en un mecanismo para crear vías no previstas por el legislador.

Aceptar la postura del actor implicaría reconocer una tercera vía de acceso al poder público distinta a las previstas en el artículo 35, fracción II, constitucional y desarrolladas en la Ley Electoral local, lo cual excede

¹² Consultable en: <https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/guadalajara/SG-JDC-0864-2021.pdf>

el ámbito interpretativo y supondría una alteración del modelo electoral diseñado por el constituyente y el legislador ordinario. De ahí, lo **infundado** del presente agravio.

7.4. Naturaleza del recuadro de “candidaturas no registradas”. El actor sostiene que el Consejo Estatal, debía realizar una interpretación conforme y progresiva de los derechos humanos que permitiera otorgar efectos jurídicos a los votos emitidos a su favor, en protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Este Tribunal considera **infundado** el agravio hecho valer por la parte actora, por las siguientes razones:

En el sistema jurídico mexicano, los principios de legalidad, certeza y autenticidad del sufragio constituyen ejes rectores de la función electoral; sin embargo, tales principios operan dentro de los límites del orden constitucional y legal, por lo que no pueden invocarse para sustituir al legislador ni para alterar el diseño normativo del sistema electoral.

En materia electoral rige de manera reforzada el principio de legalidad estricta, conforme al cual las autoridades administrativas y jurisdiccionales únicamente pueden realizar aquello que la ley expresamente les autoriza.

En ese sentido, la ausencia de una disposición normativa que reconozca efectos jurídicos plenos a las candidaturas no registradas no puede ser suplida por vía interpretativa, cuando ello implique modificar reglas sustanciales del proceso electoral.

Este entendimiento es consistente con el criterio sostenido por la SCJN en la Jurisprudencia de rubro: **FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO**,¹³ en la que se establece que la función electoral debe

¹³ Disponible para su consulta en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176707>

ejercerse con estricto apego a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad e independencia, lo que impide la creación de figuras jurídicas no previstas por el legislador.

Por otra parte, la calificación de los votos emitidos a favor de candidaturas no registradas como una manifestación ciudadana con efectos meramente estadísticos es acorde con el diseño constitucional del sistema electoral mexicano.

En tal sentido, la Sala Superior ha precisado que,¹⁴ dichos votos no se asignan a persona alguna, sino que se contabilizan de manera global para efectos estadísticos y de cómputo, tales como la determinación de la votación válida emitida.

Así mismo, se estableció que este mecanismo permite respetar la libre manifestación de las ideas del electorado, conforme al artículo 6° de la Constitución General, sin que ello genere derechos subjetivos en favor de la persona cuyo nombre sea asentado en la boleta electoral.

La Sala Superior ha sido clara al señalar que los votos a favor de candidaturas no registradas no son votos nulos, pero tampoco pueden considerarse votos válidos con efectos para la asignación del cargo, ya que carecen de un elemento esencial del proceso electoral: **el registro previo de la candidatura**, el cual constituye una etapa fundamental para garantizar la fiscalización, la equidad en la contienda, la transparencia y la rendición de cuentas.

Desde una perspectiva funcional y sistémica, reconocer efectos jurídicos plenos a las candidaturas no registradas implicaría graves disfuncionalidades en el proceso electoral, tales como la imposibilidad de fiscalizar recursos, la inexistencia de control sobre topes de gastos de campaña, la ausencia de reglas claras de propaganda, así como una afectación directa a los principios de certeza, equidad y autenticidad del sufragio.

¹⁴ Véase lo resuelto en el expediente de clave SUP-JDC-226/2018 en la liga electrónica siguiente: <https://www.te.gob.mx/blog/delamata/media/pdf/2b25a5781388379.pdf>

En consecuencia, la actuación del Consejo Estatal al abstenerse de otorgar efectos jurídicos a los votos emitidos a favor de candidaturas no registradas se encuentra ajustada al marco constitucional, legal y jurisprudencial vigente, sin que ello implique una interpretación restrictiva indebida de los derechos político-electorales, sino, por el contrario, cumplimenta el respeto a los principios de legalidad, reserva de ley, certeza y funcionalidad del sistema electoral.

Así entonces, con base en las consideraciones de la presente determinación, para este Tribunal la respuesta a la consulta -acto impugnado– atendió la materia de las preguntas planteadas, con exhaustividad y congruencia, observando el principio de legalidad, que impone la obligación a la responsable de fundar y motivar los razonamientos de su respuesta.

Finalmente, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, la solicitud del actor en el sentido de que este Tribunal – en plenitud de jurisdicción– ordene al Congreso del Estado de Chihuahua, legislar para reconocer efectos jurídicos a las candidaturas no registradas, lo que **resulta inatendible**, toda vez que, la motivación y fundamentación utilizada en la respuesta a la consulta, encuentra como base un precepto de la Constitución Federal, esto es, su artículo 35 régimen sobre el cual el Congreso del Estado carece de atribuciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

ÚNICO. Se **confirma** el acuerdo impugnado de clave **IEE/CE04/2026** emitido por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, en lo que fue materia de impugnación.

NOTIFÍQUESE a) **Personalmente** a Gerardo Cortinas Murra; b) **Por Oficio** al Instituto Estatal electoral y c) **Por estrados** a la ciudadanía.

Así lo resolvieron, por **unanimidad** de votos, por las Magistradas y Magistrado que integran el pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante la Secretaria General, con quien se actúa y da fe. **DOY FE.**

HUGO MOLINA MARTÍNEZ
MAGISTRADO PRESIDENTE

SOCORRO ROXANA
GARCÍA MORENO
MAGISTRADA

ADELA ALICIA
JIMÉNEZ CARRASCO
MAGISTRADA

NOHEMÍ GÓMEZ GUTIÉRREZ
SECRETARIA GENERAL

La suscrita con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 40, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la Sentencia aprobada por unanimidad dentro del expediente **JDC-007/2026**, por las Magistradas y Magistrado que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en Sesión Pública de Pleno, celebrada el veintisiete de febrero de dos mil veintiséis a las catorce horas. **Doy Fe.**

